

시정 요구

1. 제 목 : 공사 무담보채권 상각 및 채권포기 불철저
2. 소관부점 : oooo부점
3. 내 용 :

가. 업무개요

△△△△△△△는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제7호에 따라 무담보채권(이하 “인수채권”이라 한다) 채권정리·관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계법령·내규 및 판단기준

「무담보채권 상각처리요강」(이하 “상각요강”이라 한다) 제4조 제1항에 따르면 소멸시효 완성 채권, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 면책결정으로 회수가 불가능한 채권, 채무관계자의 사망으로 회수할 수 없는 채권 등¹⁹⁾을 상각 대상으로 정하고 있다.

한편, 「법인세법」 제19조의2와 같은 법 시행령 제19조의2에 따르면 상각채권 매입원가를 손금으로 인정받아 법인세를 절감할 수 있는데,

같은 법 시행령 제19조의2 제3항과 상각요강 제5조에 따르면 상각 대상 채권 중 채무관계자가 사망한 채권 등은 그 사유가 발생하여 상각

19) (그 외) 「서민의 금융생활 지원에 관한 법률」에 따라 채무조정 후 면책 확정된 채권, 회수기일 6개월 이상 지난 채권 중 회수실익이 없다고 인정되는 30만 원 이하 채권 등

신청 하는 날이 속하는 사업연도에 상각처리(이하 “상각”이라 한다)하면 매입원가를 손금으로 인정받을 수 있으나, 소멸시효 완성 채권, 면책 결정으로 회수가 불가능한 채권 등은 그 사유가 발생한 날이 속하는 사업연도에 상각하여야 매입원가를 손금으로 인정받아 법인세를 절감할 수 있으므로

소멸시효 완성, 면책결정 등의 사유로 상각대상에 해당하는 채권은 해당 사업연도에 상각이 누락되지 않도록 관리하여야 한다.

또한, 「인수채권정리업무규정」 제94조 제4호에 따르면 이자만 남은 채권 중 주채무자 소유의 회수가능 재산이 없는 채권은 채권포기 대상에 해당한다고 되어 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 000부점 소관 무담보채권에 대한 상각 및 채권포기 업무현황을 점검한 결과

(1) 채권 상각 불철저

채무자 ○○○ 채권(□□□ △△△△ - ⊙⊙⊙)의 경우 0000.00.00. 개인 회생면책(00지법 0000 00 00000)되었는데도 감사일 현재까지 해당 채권(매입대금 잔액 00000원)을 상각하지 않고 있었고

채무자 ○○○ 채권(□□□ △△△△ - ⊙⊙⊙)의 경우 0000.00.00. 채무자가 사망하였는데도 감사일 현재까지 해당 채권(매입대금 잔액 000원)을 상각하지 않는 등

[별지 3] “무담보채권 상각·채권포기 불철저 명세”와 같이 상각대상 채권인데도 상각하지 않은 000건이 확인되었다.

한편, 상기 000건(원금 잔액 00,000백만 원, 매입대금 잔액 000백만 원) 중 시효완성일·면책확정일이 2020년~2024년²⁰⁾에 해당하는 채권과 채무자 사망 채권 총 000건(원금 잔액 00,000백만 원, 매입대금 잔액 000백만 원)²¹⁾의 경우 올해 말 채권 상각 시 세무 신고조정을 통해 법인세법 상 손금으로 산입하여 법인세 절감²²⁾이 가능한 것으로 확인되었다.

(2) 채권포기 불철저

채무자 ○○○ 채권(□□ △△△△ - ⊙⊙⊙)의 경우 0000.00.00. 현금 배당(00백만 원)등으로 인수원금 00백만 원을 모두 상환하여 원금이 0원이고(이자 000백만 원), 주채무자 소유 회수가능재산이 없으므로 채권포기 대상인데도 감사일 현재까지 채권포기 하지 않는 등

[별지 3] “무담보채권 상각·채권포기 불철저 명세”와 같이 감사일 현재 이자만 남은 채권인데도 채권포기 하지 않은 00건이 확인되었다.

[소관부점 의견] 0000부점은 감사결과를 수용하면서 금번 감사를 통해 확인한 상각대상 채권과 채권포기대상 채권을 상각·채권포기 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

00부점장은 소멸시효 완성 등 상각이 필요한 채권 000건과 이자만 남은 채권 000건을 각각 상각·채권포기하고 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

20) 「국세기본법」 제45조의2에 따라 최초신고 및 수정 신고한 국세의 과세표준 및 세액의 결정 또는 경정을 법정신고기한이 지난 후 5년 이내에 관할 세무서장에게 청구할 수 있음

21) 나머지 00건(원금 잔액 00,000백만 원, 매입대금 잔액 00백만 원)의 경우 매입대금 잔액이 0원이거나 시효완성일·면책결정일이 2020년 이전인 건

22) 000백만 원 X 23.1%(한계법인세율) = 000백만 원